

GALÓN · Curso de Cabo (ET)

Código Penal Militar — LO 85/1998 y LO 14/2015

Cuaderno de estudio: 50 preguntas con respuesta, explicación y referencia normativa. Elaboración PROPIA de GALÓN sobre fuentes oficiales verificadas (BOE, MINISDEF, IGN, ERC, Cruz Roja). Libre para uso personal; prohibida su venta. Generado 21-sep-2026. App: galon · banco auditado.

1. [F] ¿Qué norma es el Código Penal Militar actualmente en vigor?

A) La Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre ✓

B) La Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre

C) La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre

D) El Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero

Explicación: El Código Penal Militar vigente es la LO 14/2015, de 14 de octubre (BOE-A-2015-11070), que sustituyó a la anterior regulación de 1985. · Ref: LO 14/2015 · título

2. [F] El Código Penal Militar castiga conductas que atentan, entre otros bienes, contra:

A) Únicamente el patrimonio militar

B) La seguridad de la Defensa Nacional, la disciplina y el buen orden del servicio ✓

C) Solo las relaciones laborales de las FAS

D) La administración de justicia civil

Explicación: El CPM incrimina los delitos estrictamente militares: los que atentan contra la seguridad de la Defensa Nacional, la disciplina y el buen orden del servicio, además de conductas propias del status militar (cobardía, quebrantamiento del servicio, deberes del centinela...). · Ref: LO 14/2015 · concepto y estructura

3. [F] Según el art. 4 del CPM, es centinela el militar que:

A) Custodia material en almacén durante la mañana

B) Viste de gala en un acto público

C) En acto de servicio de armas y cumpliendo una consigna, guarda un puesto confiado a su responsabilidad, portando a la vista el arma de fuego que por su cometido le corresponda ✓

D) Da clase en el centro de formación

Explicación: Definición literal del art. 4.1: acto de servicio de armas + consigna + puesto confiado + arma de fuego portada A LA VISTA. Son los tres elementos que identifican al centinela a efectos penales. · Ref: CPM art. 4.1

4. [M] Para ser centinela a efectos del Código Penal Militar, el arma debe portarse:

A) Descargada de seguridad

B) En el costado, sin necesidad de ser visible

C) Solo en conflicto armado

D) A la vista ✓

Explicación: Art. 4.1: el centinela porta A LA VISTA el arma de fuego que por su cometido le corresponda — es un elemento constitutivo de su condición. · Ref: CPM art. 4.1

5. [M] Según el art. 4.2 del CPM, tienen además consideración de centinela:

A) Todos los militares de tropa de cualquier unidad

B) Los componentes de las guardias de seguridad en el ejercicio de su cometido ✓

C) Los conductores de vehículos en maniobras

D) Los alumnos en instrucción

Explicación: Art. 4.2.a): los componentes de las guardias de seguridad son centinelas a efectos del CPM durante su cometido. · Ref: CPM art. 4.2 · examen I/24

6. [M] Los operadores de las redes militares de transmisiones, comunicaciones o informáticas:

- A) Nunca se les puede considerar centinelas
- B) Solo lo son en zona de operaciones
- C) Son centinelas a efectos del CPM durante el desempeño de sus cometidos ✓**
- D) Lo son únicamente fuera del horario de servicio

Explicación: Art. 4.2.b): los operadores de las redes militares de transmisiones, comunicaciones o informáticas son centinelas DURANTE EL DESEMPEÑO de sus cometidos. Literal del examen oficial I/24. · Ref: CPM art. 4.2 · examen I/24

7. [M] ¿Puede un CIVIL ser autor de un delito del Código Penal Militar?

- A) No: el CPM solo se aplica a militares
- B) Solo si viste uniforme en un acto
- C) Únicamente en estado de sitio
- D) Sí: por ejemplo, desobedecer las órdenes de un centinela ✓**

Explicación: El Capítulo VII castiga al «que desobedeciere» las órdenes de un centinela — cualquier persona, militar o no. Hay delitos del CPM cuyo sujeto activo puede ser un civil. · Ref: CPM · Capítulo VII

8. [M] El centinela que abandona su puesto frente al enemigo, rebeldes o sediciosos, es castigado con pena de prisión de:

- A) Diez a veinticinco años ✓**
- B) Cinco a quince años
- C) Seis meses a seis años
- D) Uno a cuatro años

Explicación: Art. 68.1.º: abandono del puesto por el centinela frente al enemigo, rebeldes o sediciosos: 10 a 25 años de prisión — la más grave de las que regulan el quebrantamiento del servicio. · Ref: CPM art. 68.1.º

9. [M] El centinela que abandona su puesto en los demás casos (sin conflicto ni frente al enemigo) es castigado con:

- A) Prisión de tres meses y un día a dos años
- B) Prisión de diez a veinte años
- C) Prisión de seis meses a seis años ✓**
- D) Multa de dos a seis meses

Explicación: Art. 68.1.3.º: en los demás casos, 6 meses a 6 años de prisión. Fíjate: más grave que el abandono de un servicio de armas normal (3 meses y 1 día a 2 años), porque del puesto del centinela depende la seguridad de todos. · Ref: CPM art. 68.1.3.º

10. [D] ¿Cuál de estas dos penas es MAYOR según el CPM?

- A) Abandono de un servicio de armas en conflicto armado (5-15 años)
- B) Son idénticas
- C) Depende de la hora del servicio
- D) Abandono del puesto por el centinela en conflicto armado (10-20 años) ✓**

Explicación: El CPM castiga más duramente al centinela que al abandono genérico de servicio: 10-20 años frente a 5-15 en la misma situación. La ley protege especialmente el puesto del centinela. · Ref: CPM arts. 67 y 68 · comparativa

11. [M] El militar que abandona un servicio de armas frente al enemigo, rebeldes o sediciosos es castigado con:

- A) Prisión de diez a veinte años ✓**
- B) Prisión de diez a veinticinco años
- C) Prisión de cinco a quince años
- D) Prisión de seis meses a seis años

Explicación: Art. 67.1.º: abandono de un servicio de armas frente al enemigo, rebeldes o sediciosos: 10 a 20 años. (El CENTINELA que abandona el puesto: 10-25.) · Ref: CPM art. 67.1.º

12. [M] El abandono de un servicio de armas en los demás casos (sin conflicto ni frente al enemigo) se castiga con:

- A) Prisión de seis meses a seis años
- B) Prisión de tres meses y un día a dos años ✓**
- C) Prisión de cuatro meses a tres años
- D) Solo sanción disciplinaria

Explicación: Art. 67.1.3.º: en los demás casos, 3 meses y 1 día a 2 años de prisión — sí, es DELITO, no solo falta disciplinaria. · Ref: CPM art. 67.1.3.º

13. [D] El militar que NO SE PRESENTA a un servicio de armas, o incumple sus obligaciones en él causando grave daño al servicio, es castigado con:

- A) La misma pena que el abandono
- B) Solo sanción disciplinaria leve
- C) Multa de dos a seis meses
- D) Las penas previstas para el abandono en su mitad inferior ✓**

Explicación: Art. 67.3: quien no se presente a esos servicios o incumpla sus obligaciones ocasionando grave daño al servicio, castigado con las penas allí previstas EN SU MITAD INFERIOR. · Ref: CPM art. 67.3

14. [M] El militar que se ausenta de su Unidad, destino o lugar de residencia incumpliendo la normativa, por MÁS DE TRES DÍAS (sin más circunstancias), es castigado con:

- A) Prisión de tres meses y un día a dos años ✓**
- B) Prisión de tres a seis años
- C) Prisión de uno a cuatro años como desertor
- D) Prisión de cuatro a diez años

Explicación: Abandono de destino o residencia: la ausencia por más de tres días (o no presentarse pudiendo hacerlo) se castiga con 3 meses y un día a 2 años de prisión. La coordinación con el régimen disciplinario está cuidada al milímetro: más allá, delito. · Ref: CPM · abandono de destino o residencia

15. [M] En situación de conflicto armado o estado de sitio, la ausencia del militar o su falta de incorporación por tiempo superior a:

- A) Tres días se castiga con prisión de cinco a quince años
- B) Veinticuatro horas se castiga con prisión de tres a seis años ✓**
- C) Una hora se castiga con prisión de diez a veinte años
- D) Un mes se castiga con multa

Explicación: En conflicto armado o estado de sitio el umbral se estrecha: ausencia o falta de incorporación por MÁS DE 24 HORAS 3 a 6 años de prisión (fuera de conflicto: >3 días). · Ref: CPM · abandono de destino o residencia

16. [D] ¿Qué CALIFICA la ausencia del militar como DESERCIÓN?

- A) La duración superior a un mes
- B) Haber sido sancionado antes
- C) El ánimo de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones ✓**
- D) Que ocurra fin de semana

Explicación: La deserción no depende de los días sino del ÁNIMO de sustraerse permanentemente al cumplimiento de sus obligaciones: castigada con 1 a 4 años de prisión, pudiendo imponerse además la pérdida de empleo. · Ref: CPM · deserción

17. [M] La deserción en situación de conflicto armado o estado de sitio se castiga con:

- A) Prisión de cinco a quince años ✓**
- B) Prisión de uno a cuatro años
- C) Prisión de tres a seis años
- D) Prisión de diez a veinte años

Explicación: La misma deserción, pero en conflicto armado o estado de sitio: 5 a 15 años de prisión (frente al 1-4 del tiempo de paz). · Ref: CPM · deserción

18. [D] El militar que se ausenta o no se presenta FRENTE AL ENEMIGO, rebeldes o sediciosos, cualquiera que fuera la duración de la ausencia, es castigado con:

- A) Prisión de tres meses y un día a dos años
- B) Prisión de cuatro a diez años ✓**
- C) Prisión de uno a cuatro años
- D) Prisión de diez a veinticinco años

Explicación: Art. 58: frente al enemigo la ausencia es delito SEA CUAL SEA SU DURACIÓN: 4 a 10 años de prisión (en circunstancias críticas, 6 meses a 3 años). · Ref: CPM art. 58

19. [M] El militar que, POR TEMOR a un riesgo personal, entregare, rindiere o abandonare al enemigo un puesto o fuerza bajo su mando sin agotar los medios de defensa, comete:

- A) Negligencia sancionable disciplinariamente
- B) Deserción
- C) Cobardía ✓**
- D) Abandono de destino

Explicación: Capítulo de la cobardía: entregar, rendir o abandonar al enemigo establecimiento, puesto, buque, aeronave, fuerza o recursos bajo mando, por temor, sin agotar los medios de defensa: 10 a 20 años de prisión. · Ref: CPM · cobardía

20. [M] El militar que por temor a un riesgo personal rehusare permanecer o situarse en su puesto, lo abandonare o infundiere pánico a la propia fuerza, frente al enemigo:

- A) Cuatro a diez años de prisión
- B) Uno a cuatro años de prisión
- C) Seis meses a dos años de prisión
- D) Diez a veinticinco años de prisión ✓**

Explicación: La cobardía de no permanecer en el puesto por temor, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos: 10 a 25 años de prisión — junto a la máxima del abandono del puesto por el centinela. · Ref: CPM · cobardía

21. [M] El militar con mando que hiciera DEJACIÓN DEL MANDO por abandono o entrega indebida, frente al enemigo, rebeldes o sediciosos:

- A) Diez a veinte años de prisión
- B) Diez a veinticinco años de prisión ✓**
- C) Tres meses y un día a dos años
- D) Cuatro a diez años

Explicación: Art. 61.1.º: dejación del mando por abandono o entrega indebida frente al enemigo, rebeldes o sediciosos: 10 a 25 años. En conflicto armado/estado de sitio o circunstancias críticas: 10-20. · Ref: CPM art. 61

22. [M] La dejación del mando en los demás casos (tiempo de paz ordinario) se castiga con:

- A) Únicamente sanción disciplinaria
- B) Prisión de diez a quince años
- C) Prisión de tres meses y un día a dos años o, en su caso, inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o de aeronave militar ✓**
- D) Multa de seis a doce meses

Explicación: Art. 61 (último tramo): en los demás casos, 3 meses y 1 día a 2 años de prisión o, en su caso, la pena de inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o aeronave militar. · Ref: CPM art. 61

23. [M] Pena propia y característica del Código Penal Militar en los delitos de mando:

- A) La privación del derecho de sufragio
- B) El arresto de fin de semana
- C) La suspensión del permiso de conducir

D) La inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o de aeronave militar ✓

Explicación: La inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o de aeronave militar es una pena específica del CPM, prevista en los delitos de mando (dejación del mando, exposición a riesgos innecesarios...). · Ref: CPM · penas

24. [M] La exposición de la unidad, buque o aeronave a su mando a riesgos INNECESARIOS para la misión se castiga con:

A) Prisión de tres meses y un día a dos años o, en su caso, inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o aeronave militar ✓

B) Prisión de diez a veinte años

C) Solo sanción económica

D) Prisión de seis meses a seis años

Explicación: La extralimitación en el ejercicio del mando: exponer a la unidad a riesgos innecesarios, 3 meses y 1 día a 2 años de prisión o, en su caso, la inhabilitación especial de mando. · Ref: CPM · exposición a riesgos innecesarios

25. [M] Si la trascendencia de la dejación del mando o de la exposición a riesgos NO FUERA GRAVE:

A) Se castiga igualmente como delito

B) Se multiplica la pena por la mitad

C) Se sanciona por vía disciplinaria militar ✓

D) Se archiva sin más

Explicación: Frontera penal/disciplinaria literal del CPM: si la trascendencia no fuera grave, la conducta se sanciona por VÍA DISCIPLINARIA MILITAR (conecta con la LO 8/2014 del Tema 2). · Ref: CPM · conexión con la vía disciplinaria

26. [D] El militar que NO SOCORRE, pudiendo hacerlo, a fuerza, unidad, buque o aeronave ENEMIGOS en peligro cuando hubieren ofrecido su rendición:

A) Prisión de diez a veinte años

B) Nada: no hay deber de socorrer al enemigo

C) Prisión de tres meses y un día a dos años

D) Prisión de cuatro meses a cuatro años ✓

Explicación: Curiosidad del CPM: existe deber de socorro incluso al enemigo rendido y en peligro. No socorrerlo pudiendo: 4 meses a 4 años de prisión; si está impedido, debe demandar con urgencia auxilio ajeno. · Ref: CPM · denegación de socorro

27. [M] El que DESOBEDIERE u opusiere resistencia a las órdenes de un centinela:

A) Prisión de tres meses y un día a dos años ✓

B) Prisión de cuatro meses a tres años

C) Prisión de seis meses a seis años

D) Solo sanción disciplinaria

Explicación: Capítulo VII: desobediencia o resistencia a las órdenes del centinela, 3 meses y 1 día a 2 años de prisión. Si además se le maltrata de obra: 4 meses a 3 años. · Ref: CPM · Capítulo VII

28. [M] Maltratar DE OBRA a un centinela en el ejercicio de sus funciones se castiga con:

A) Prisión de diez a veinte años

B) Prisión de cuatro meses a tres años, sin perjuicio de las penas por los resultados lesivos ✓

C) Multa de dos a seis meses exclusivamente

D) Prisión de uno a cuatro años

Explicación: Capítulo VII: el maltrato de obra al centinela castigado con 4 meses a 3 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados lesivos conforme al Código Penal común. · Ref: CPM · Capítulo VII

29. [M] El militar que no se presenta a un servicio y lo ocasiona grave daño al servicio es castigado con la mitad INFERIOR de las penas del abandono. Esto significa que:

- A) Se le multa siempre
- B) Se le castiga como desertor
- C) La pena se duplica

D) La pena se reduce a la mitad inferior del intervalo de esa situación ✓

Explicación: No es una pena nueva: es la MITAD INFERIOR del intervalo punitivo que correspondería al abandono en esas mismas circunstancias. · Ref: CPM art. 67.3 · interpretación

30. [M] La EMBRIAGUEZ o la drogadicción en acto de servicio de armas o ejerciendo mando:

A) Está delictualmente sancionada en el CPM ✓

- B) Solo es falta disciplinaria leve
- C) Solo es delito si el militar conduce un vehículo
- D) No está contemplada

Explicación: El Capítulo V se cierra sancionando la embriaguez o la drogadicción en acto de servicio de armas o ejerciendo mando — así que el centinela ebrio no solo incumple disciplina: puede estar cometiendo delito. · Ref: CPM · Capítulo V · embriaguez

31. [D] Un centinela de portarrollos en paz, aburrido, se va a tomar un café dejando el puesto 20 minutos. Su conducta:

A) Es solo una anécdota sancionable con reprensión

B) Es delito de abandono de puesto: prisión de seis meses a seis años ✓

- C) Es falta disciplinaria exclusivamente
- D) No pasa nada si vuelve antes de una hora

Explicación: Sin conflicto ni frente al enemigo, el centinela que abandona su puesto responde de DELITO con prisión de 6 meses a 6 años (art. 68.1.3.º). De aquí la sacrosanta regla de cuartel: el centinela no abandona el puesto NI UN MINUTO. · Ref: CPM art. 68.1.3.º · caso

32. [D] Cabo de guardia en conflicto armado: un soldado desaparece de su destino 26 horas y aparece justificando que «se le pasó el tiempo». En conflicto armado, la ausencia superior a 24 horas:

- A) No es nada si vuelve al día siguiente
- B) Es solo sanción disciplinaria leve
- C) Es delito castigado con prisión de tres a seis años ✓**
- D) Se castiga como desertión con 1 a 4 años

Explicación: En conflicto armado o estado de sitio el umbral baja a 24 horas: ausencia o falta de incorporación superior 3 a 6 años de prisión (no es desertión: falta el ánimo de sustracción permanente). · Ref: CPM · abandono de destino · caso

33. [M] Un soldado, harto, deja el cuartel decidido a no volver nunca. Ha cometido:

A) Desertión ✓

- B) Abandono de puesto
- C) Cobardía
- D) Nada: puede pedir la baja él mismo

Explicación: El ánimo de sustraerse PERMANENTEMENTE califica la desertión: 1 a 4 años de prisión, pudiendo imponerse además la pérdida de empleo. · Ref: CPM · desertión · caso

34. [M] CASO I/24: un operador del centro de transmisiones hace su turno de guardia de comunicaciones. A efectos penales es:

- A) Militar sin ninguna consideración especial
- B) Centinela durante el desempeño de sus cometidos ✓**
- C) Solo responsable disciplinariamente
- D) Centinela únicamente si porta arma a la vista

Explicación: Art. 4.2.b): los operadores de las redes militares de transmisiones, comunicaciones o informáticas SON centinelas durante el desempeño de sus cometidos — la literal del examen oficial I/24. ·
Ref: CPM art. 4.2 · examen I/24 · caso

35. [M] Un paisano se salta la barrera del acuartelamiento y hace caso omiso de las órdenes del centinela:

- A) No comete delito: es civil
- B) Comete solo una infracción de tráfico
- C) Comete delito de desobediencia al centinela (3 meses y 1 día a 2 años de prisión) ✓**
- D) Se sanciona únicamente al centinela por no detenerlo

Explicación: El sujeto del delito contra centinela puede ser cualquiera: desobedecer sus órdenes es delito (3 meses y 1 día a 2 años), aunque el autor sea civil. · Ref: CPM · Capítulo VII · caso

36. [D] Jefe de unidad en maniobras ordena cruzar un puente derruido «para ganar tiempo», poniendo en riesgo innecesario a la unidad sin gravedad. Según el CPM:

- A) Comete delito de dejación de mando con 10-25 años
- B) No pasa nada: manda él
- C) Se castiga con inhabilitación permanente
- D) Se sanciona por vía disciplinaria militar ✓**

Explicación: Si la trascendencia no fuera grave, la exposición de la unidad a riesgos innecesarios se sanciona por vía DISCIPLINARIA; si fuera grave, delito (3 meses y 1 día a 2 años o inhabilitación de mando). · Ref: CPM · riesgos innecesarios · caso

37. [D] Un centinela, de guardia en paz, se queda dormido en el puesto. Su conducta:

- A) Es un simple despiste sin consecuencia
- B) Incumple sus obligaciones: puede ser delito contra los deberes del centinela si causa grave daño al servicio, además de la vía disciplinaria ✓**
- C) Es delito solo en tiempo de guerra
- D) Se castiga exactamente igual que el abandono de puesto con 10-25 años

Explicación: El CPM distingue: abandonar el puesto (art. 68: hasta 6 meses-6 años en paz) e incumplir las obligaciones del centinela con grave daño al servicio. Dormirse incumple obligaciones — y la embriaguez o drogadicción en acto de servicio de armas es en sí delito. · Ref: CPM · deberes del centinela · caso

38. [M] El abandono de CUALQUIER OTRO servicio (no de armas) en conflicto armado, frente al enemigo o en circunstancias críticas se castiga con:

- A) Prisión de diez a veinte años
- B) Prisión de tres meses y un día a dos años
- C) Prisión de seis meses a seis años ✓**
- D) Solo sanción disciplinaria

Explicación: Art. 67.2: el abandono de cualquier otro servicio en esas circunstancias: 6 meses a 6 años de prisión. · Ref: CPM art. 67.2

39. [M] La relación entre el Código Penal Militar y el Código Penal común es de:

- A) Independencia absoluta: no se aplican nunca el uno al otro
- B) El CPM deroga el Código Penal para militares en todo
- C) Solo se aplica el CPM en operaciones
- D) Aplicación supletoria: lo no previsto en el CPM se rige por el Código Penal ✓**

Explicación: El CPM es legislación especial: donde no alcanza, opera el Código Penal común con carácter supletorio — por eso el maltrato al centinela remite «a los resultados lesivos conforme al Código Penal». · Ref: CPM · relación con el Código Penal común

40. [D] Un cabo ordena a su escuadra cruzar una zona en llamas «por el camino corto» y uno se lesiona. La conducta del cabo, si se aprecia exposición a riesgos INNECESARIOS con trascendencia grave:

A) Delito: 3 meses y un día a 2 años de prisión o, en su caso, inhabilitación absoluta para el mando de buque de guerra o aeronave militar ✓

B) Nada: es instrucción normal

C) Solo falta disciplinaria leve

D) Delito de cobardía con 10-25 años

Explicación: Con trascendencia GRAVE, la exposición a riesgos innecesarios es delito (3 meses y 1 día a 2 años o, en su caso, la inhabilitación de mando). Si no fuera grave, disciplina. · Ref: CPM · riesgos innecesarios · caso

41. [M] ¿Qué diferencia esencial hay entre ABANDONO DE DESTINO y DESERCIÓN?

A) Los días: siempre más de 30 para desertar

B) La graduación del sujeto

C) El ánimo de sustraerse permanentemente a las obligaciones militares califica la deserción ✓

D) El lugar: la deserción solo en zona de operaciones

Explicación: La frontera no es temporal sino INTENCIONAL: irse por más de 3 días es abandono (3 meses y 1 día a 2 años); irse con ánimo de no volver nunca es deserción (1 a 4 años). · Ref: CPM · abandono de destino vs deserción

42. [M] Los componentes de una guardia de seguridad interna del acuartelamiento:

A) Nunca: solo el centinela de consigna escrita

B) Solo en turnos de noche

C) Solo si llevan bayoneta calada

D) Son centinelas a efectos del CPM en el ejercicio de su cometido ✓

Explicación: Art. 4.2.a): la consideración de centinela alcanza a los componentes de las guardias de seguridad EN EL EJERCICIO DE SU COMETIDO — fuera de él, no. · Ref: CPM art. 4.2.a) · caso

43. [D] Centinela en conflicto armado abandona su puesto sin estar frente al enemigo. Le corresponde:

A) Prisión de diez a veinte años ✓

B) Prisión de diez a veinticinco años

C) Prisión de seis meses a seis años

D) Prisión de cinco a quince años

Explicación: Es el segundo escalón del art. 68: conflicto armado, estado de sitio o circunstancias críticas (sin llegar a frente al enemigo): 10 a 20 años. Frente al enemigo: 10-25; resto: 6 meses-6 años. · Ref: CPM art. 68.1.2.º · caso

44. [M] Un militar, por temor, rehúsa situarse en su puesto durante un ataque rebelde en una base en África. Frente a rebeldes o sediciosos, la cobardía se castiga con:

A) 6 meses a 6 años de prisión

B) Hasta 10 a 25 años de prisión ✓

C) 1 a 4 años de prisión

D) Solo sanción disciplinaria

Explicación: El CPM equipara «frente al enemigo» con «rebeldes o sediciosos»: la máxima gravedad de la cobardía (10-25 años) también juega en operaciones contra rebeldes o sediciosos. · Ref: CPM · cobardía · caso

45. [M] El delito de desobediencia al centinela lo puede cometer:

A) Solo personal de tropa

B) Solo oficiales

C) Solo civiles

D) Cualquier persona, militar o civil ✓

Explicación: El Capítulo VII dice «el que desobedeciere» — sujeto indeterminado: vale militar, civil, mando o subordinado. El centinela encarna la autoridad del puesto que custodia. · Ref: CPM · Capítulo VII

46. [M] ¿Cuándo la embriaguez del centinela es específicamente delito del CPM?

A) Cuando ocurre en acto de servicio de armas o ejerciendo mando ✓

B) En cualquier circunstancia, incluso de franco

C) Solo si conduce un vehículo militar

D) Solo en conflicto armado

Explicación: El CPM delimita con precisión: la embriaguez o drogadicción es delito EN ACTO DE SERVICIO DE ARMAS O EJERCIENDO MANDO. Fuera de esas situaciones, otras vías. · Ref: CPM · embriaguez

47. [D] El militar que impedido de prestar socorro a una fuerza enemiga rendida y en peligro, pudiendo hacerlo, no demanda con urgencia auxilio ajeno:

A) No responde: está impedido y punto

B) Comete delito con las mismas penas (4 meses a 4 años de prisión) ✓

C) Solo comete falta disciplinaria

D) Responde el mando de la unidad, no él

Explicación: El propio CPM impone el deber activo: si no puedes socorrer directamente, DEBES demandar con urgencia auxilio ajeno; no hacerlo genera las mismas penas. · Ref: CPM · denegación de socorro · caso

48. [M] El CPM regula los delitos contra los deberes del centinela en:

A) El Capítulo I (cobardía)

B) El Capítulo VII (delitos contra centinela)

C) El Capítulo V (quebrantamiento del servicio), sección 2.ª ✓

D) Un título autónomo exclusivo

Explicación: Estructura: Cap. V «Quebrantamiento de servicio» contiene la sección 1.ª (abandono de servicio, art. 67) y la 2.ª (deberes del centinela, art. 68); el Cap. VII regula los delitos CONTRA el centinela (no confundir). · Ref: CPM · estructura

49. [D] A un centinela le ordenan por teléfono, desde un móvil sin identificar, abandonar el puesto para «comprobar un portón». El centinela:

A) Debe mantenerse en el puesto: la consigna no se abandona por órdenes dudosas; quien ordene lo contrario responde ✓

B) Debe obedecer siempre al teléfono

C) Puede irse 5 minutos como máximo

D) Debe delegar en su perro

Explicación: El centinela guarda el puesto CUMPLIENDO UNA CONSIGNA (art. 4.1): la orden dudosa no le exime — si la abandona y hay daño, responde del delito del art. 68. Es la regla de oro del servicio de armas. · Ref: CPM arts. 4 y 68 · caso

50. [M] ¿Cuál de estas NO es una función del Código Penal Militar según su estructura?

A) Castigar la cobardía

B) Regular la uniformidad y la etiqueta militar ✓

C) Sancionar el quebrantamiento del servicio

D) Proteger al centinela y a la autoridad militar

Explicación: La uniformidad y la etiqueta son materia reglamentaria (RROO y normas de uniformidad), nunca del Código Penal Militar. El CPM castiga: cobardía, quebrantamientos del servicio, delitos contra centinela y autoridad, extralimitaciones del mando... · Ref: CPM · estructura y funciones